

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1836

הצעת חוק הסכמים קיבוציים (תיקון – סייג לגביית דמי חבר ודמי טיפול מקצועי-ארגוני בארגון עובדים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 1א33 1. בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957¹, אחרי סעיף 33 יבוא:

"סייג לגביית דמי 1א33. (א) ארגון עובדים לא יגבה בעד דמי החבר סכום חבר ודמי טיפול מקצועי-ארגוני בארגון עובדים. העולה על 0.5 אחוזים משכרו של העובד החבר בארגון העובדים.

(ב) ארגון עובדים יציג לא יגבה בעד דמי טיפול מקצועי-ארגוני סכום העולה על 0.4 אחוזים משכרו של עובד שאינו חבר בארגון עובדים."

דברי הסבר

במצב הדברים הקיים עתה, עובד המבקש להיות חבר בארגון עובדים יציג כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957, נדרש לשלם סכומים ניכרים לצורך חברותו זו, דבר אשר מרחיק עובדים מלהתאגד. המצב נכון גם לעניין עובדים שאינם חברים בארגון עובדים יציג ונדרשים לשלם דמי טיפול מקצועי-ארגוני.

חרף העובדה שפעילות הארגונים המקצועיים כרוכה בעלויות רבות, התועלת בהפחתת תשלומים אלה רבה על המחיר, שכן ריבוי עובדים מאוגדים יעלה את הסך הכולל של דמי הטיפול הנגבים על ידי ארגונים אלו.

הצעת החוק נועדה לקבוע תקרה מקסימלית לכספים המותרים בגבייה על ידי ארגוני עובדים אלו שבחלקם הם תאגידי ענק שאין כל הצדקה לסכומים שהם גובים כיום, דבר שכאמור מונע בפועל התאגדות עובדים ועמידה על זכויותיהם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/20/2227) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת ישראל אייכלר ומיכאל מלכיאלי (פ/24/627).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)